

6주차 - 1차시 청소년보호정책의 역사와 기능

1. 청소년육성정책의 내용

1) 우리나라의 청소년 정책

◆ 특징

- 여러 부처에 걸쳐 실시되어 옴
- 시대의 흐름에 따라 변화를 보이면서 발전함

2008. 3 ~ 2010. 2	⇒	2010. 3 ~ 현재
정부차원 통합으로 보건복지가족부가 담당함		조직 개편 및 이관으로 여성가족부가 담당함

- 현재는 여성가족부 중심으로 청소년 정책 업무가 수행됨
 - 전체 청소년을 대상으로 한 정책을 총괄함
 - 청소년수련 활동과 복합적인 청소년 육성사업을 진행함
 - 유해환경에 대한 유통규제와 단속업무를 수행함

(예) · 유해 매체물
· 유해업소
· 유해구역

· 유해약물
· 유해물건
- 정부 28개 부 · 처에서 고유기능에 따른 청소년9 업무를 담당함

- 교육부
 - 문화체육관광부
 - 통일부
 - 외교통상부
 - 법무부
 - 국방부

- 행정안전부
 - 기획재정부
 - 과학기술정보통신부
 - 보건복지부
 - 환경부
 - 고용노동부

- 국토교통부
 - 대검찰청
 - 문화재청
 - 경찰청
 - 농촌진흥청
 - 산림청

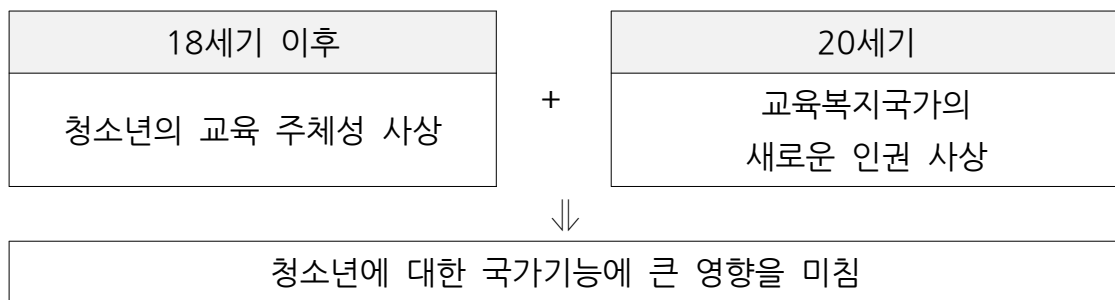
2) 청소년육성정책의 법적 정의

◆ 청소년 기본법 제3조 제2호

- 청소년육성이라 함은 청소년활동을 지원하고 청소년의 복지를 증진하며 사회여건과 환경을 청소년에게 유익하도록 개선하고 청소년을 보호하여 청소년에 대한 교육을 보완함으로써 청소년의 균형 있는 성장을 돕는 것을 말함

3) 청소년육성법의 탄생배경

◆ 형성 과정



- 청소년에 대한 국가기능의 변화
 - 국가행정이 소극적인 청소년보호, 규제대책에서 벗어남 → 청소년들의 건전한 성장과 발달을 위하여 적극적으로 육성하려는 정책과 제도를 시행하게 됨 → 법에 반영되어 청소년육성법을 형성하게 됨

◆ UN아동권리협약(Convention of The Rights of The Child,1989)

- 18세 미만의 어린이와 청소년에 대한 보호 · 육성의 기본원칙과 기본원칙을 실현하는 구체적인 권리와 의무를 규정함

◆ 아동의 권리에 관한 제네바 선언(1924)

- 1차 세계대전으로 인한 수많은 어린이와 청소년의 희생으로 만들어짐
- 이후, 여러 과정을 거쳐 1989년 UN회원국의 만장일치로 「아동권리에 관한 협약」을 국제법으로 탄생시킴
- ⇒ 오늘날 청소년육성법제의 가장 기본적인 제도가 됨

4) 청소년육성 정책의 발달과정

◆ 청소년육성 정책의 구체적인 실현

- 1945년 해방, 1950년 한국전쟁 → 수많은 고아와 기아 등 사회적 보호를

우선으로 하는 아동이 급증함 → 청소년육성정책이 구체적으로 실현됨

- 1961
 - 「미성년자 보호법」, 「아동복지법」이 제도입법화됨
- 1987. 11. 28
 - 「청소년육성법」이 제정됨
- 1993
 - 청소년기본계획을 수립함
- 2005. 4
 - 청소년조직이 통합됨
 - 단일 청소년 전담 조직이 출범함
- 2008. 3
 - 정부차원의 통합으로 보건복지가족부가 청소년 관련 업무를 담당함
- 2010. 3 ~
 - 여성가족부의 개편 및 이관으로 여성가족부가 청소년 관련 업무를 담당함

2. 청소년보호정책의 역사와 배경이해

1) 청소년 규제 · 보호에 관한 단행 법률

◆ 우리나라 법제 사상 최초의 단행 법률

- 미성년자보호법(법률 제834호) / 아동복지법(법률 제912호)
 - 1961. 12. 30 제정됨
 - 「청소년육성법」을 탄생시킴
 - 「청소년기본법」의 모태가 됨
- ⇒ 단순한 청소년보호 차원을 넘어서 청소년육성에 관심을 갖게 됨
- 청소년 기본법
 - 1991년 제정됨
 - 청소년육성을 목적으로 함
- 청소년보호법
 - 1997년 제정됨

- 청소년보호에 관한 단행법률임

2) 청소년보호정책의 변화

◆ 해방 전후 시기(1940 ~ 1949)

- 생활고에 따른 관련 범죄가 증가함
- 1945. 8. 15 광복이 됨

시설감화원을 폐쇄함
경성소년원의 명칭을 서울소년원으로 변경함



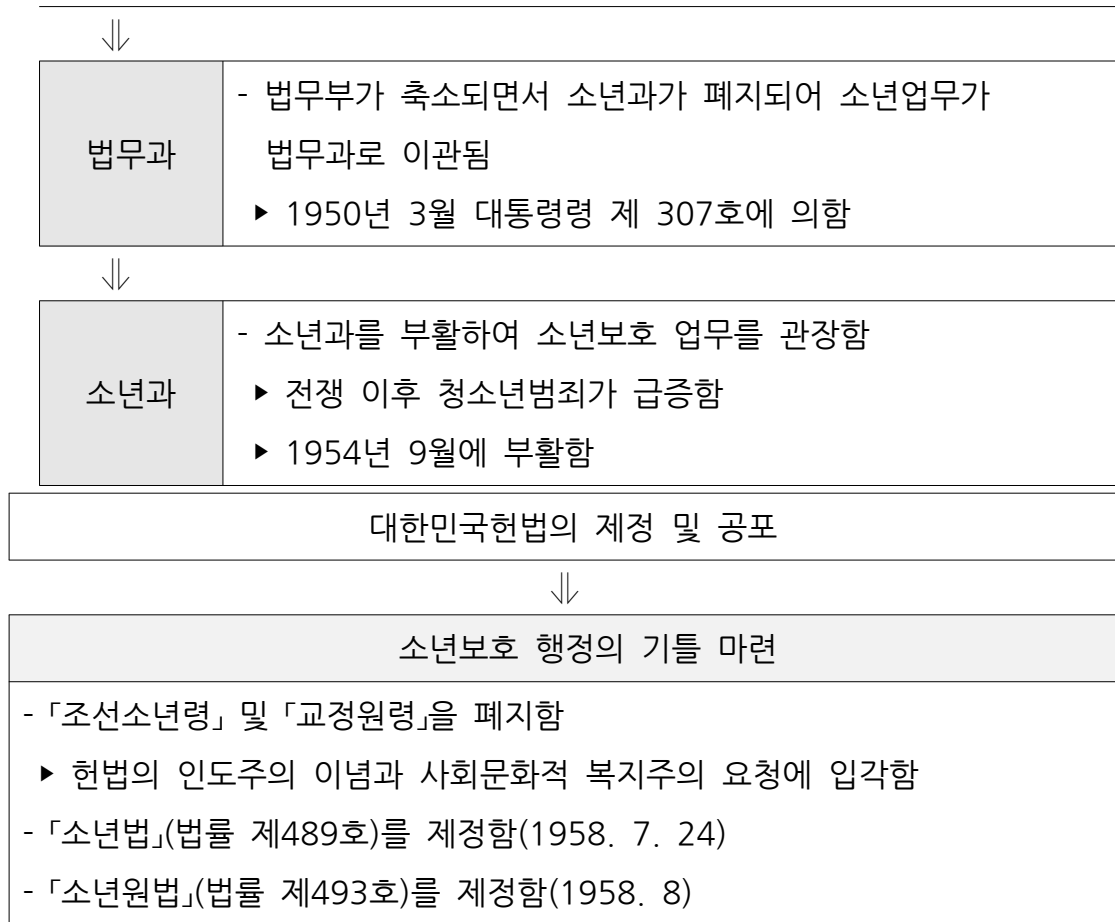
비행소년의 보호 및 교정기관으로 새출발함

- 비행소년에 대한 교정보호의 필요성이 증대됨
⇒ 대구, 안양, 광주, 부산, 김해 등지에 소년원 시설을 증설함

◆ 한국전쟁 전후 시기(1950 ~ 1959)

- 1948
 - 정부 수립과 더불어 과도정부로부터 소년원 4개소, 분원 2개소를 인수하여 운영함
- 1950. 6. 25
 - 시설 대부분이 파괴되어 난관에 봉착함
- 1953 ~
 - 연차적으로 시설 보수작업에 착수함
- 1957
 - 동란 이전의 수준으로 회복함
- 소년보호 업무 관장 기구의 변화

소년과	- 법무부 산하기구인 법무국 아래 소년과를 둠 ▶ 대한민국 정부 수립 이후, 1948년 11월 대통령령 제21호에 의함 - 소년보호 업무를 관장함 (예) 소년의 심판, 교정보호 및 범죄예방 등
-----	---



◆ 정치변혁과 경제발전의 시기(1960 ~ 1969)

※ 청소년보호 정책이 구체적으로 수립되는 발아의 시기임

- 「미성년자보호법」, 「아동복지법」을 제정함(1961. 12)
 - 미성년자보호법
 - ▶ 미성년자의 흡연과 음주 및 선량한 풍속을 해하는 행위를 제한 또는 금지함으로써 미성년자의 건강을 보호하고 선도·육성함을 목적으로 함
 - 아동복지법
 - ▶ 아동이 보호자로부터 유실·유기 또는 이탈되었을 경우, 아동의 건전한 출생을 기할 수 없는 경우 또는 기타의 경우, 아동이 건전하고 행복하게 육성되도록 복리를 보장함
- 1964. 5
 - ‘청소년의 달’을 지정함
- 1964. 9
 - 청소년 선도·보호에 관한 종합대책 강구를 위해 국무총리 소속 하에

‘청년보호대책위원회’를 설치함

- 1965
 - ‘청소년단체협의회’를 설립하여 단체간 상호협력을 도모함
- 1969
 - 「스카우트 활동에 관한 육성법(법률 제2118호)」을 제정함
- 「스카우트 활동에 관한 육성법(법률 제2118호)」
 - 한국보이스카우트연맹, 한국걸스카우트연맹이 법적 지원을 받는 근거가 됨
 - 청소년단체에 대한 국가와 지방자치단체의 지원이 이루어짐
 - 각 지부장에게는 조세감면의 혜택이 주어짐

⇒ 청소년단체에 대한 개인, 단체 법인의 출연을 조장함

◆ 경제의 고도성장기(1970 ~ 1979)

- 1970
 - 국회에서 「청소년보호법」을 발의함
 - BUT, 의결되지 못하고 해를 넘김으로써 폐기됨
- 1974. 10
 - 중앙청소년보호대책위원회가 「청소년선도종합대책기구 설치 건의안」을 국무총리실에 제출함
- 1977. 07
 - 대통령령 제9679호에 의해 ‘청소년대책위원회’를 설치함
- 청소년대책위원회(1977)
 - ‘청소년보호대책위원회’를 계승함
 - ‘청소년보호대책위원회와의 차이점’
 - ▶ 위원장이 내무부장관에서 국무총리, 위원들이 차관급에서 장관급으로 격상됨
 - ⇒ 조직들도 시, 도, 군, 구 뿐만 아니라 읍, 면, 동까지 확대됨
 - ▶ 청소년지도 · 육성 · 보호에 관한 기본계획과 종합적인 정책이 수립됨

◆ 민주적 독재화의 시기(1980 ~ 1989)

- 1980 초반
 - 새마을운동조직육성법으로 한국새마을청소년후원회(4-H)가 법적 지원을 받음

- 1980. 7
 - 교육개혁조치의 발표로 청소년시설 정책이 변화됨
 - ⇒ 민간기관 혹은 민간인의 청소년시설 참여가 법적으로 가능해짐
 - BUT, 시설 설치를 위한 장소 확보의 어려움과 법적 지원 및 정부 통제 요인으로 인해 실질적으로 불가능함
- 1981
 - 신군부에 의해 ‘한국청소년연맹’을 창설됨
 - 「한국청소년연맹 육성에 관한 법률」을 제정함
 - 부설 한국청소년연구소에서 조사사업, 학술세미나 등을 주관함
 - ▶ 한국청소년연구소의 학술자료
 - 1984년 제정된 ‘청소년보호 · 육성을 위한 기본법’의 기초자료를 제공함
- 1982
 - 체육부를 창설함
 - 체육부 장관의 임무 안에 청소년행정의 소관업무 규정을 둠
- 1987
 - 「청소년육성법」을 제정함
- 1988
 - 체육부에 ‘청소년국’을 설치하여 청소년종합대책을 수립함
 - 체육부가 청소년업무를 전담함

각 시 · 도	각 시 · 군 · 구
청소년과를 설치함	청소년계를 설치함



학교중심의 청소년육성정책을 지역사회 중심으로 전환함

- 1989. 7
 - 정부출연 연구기관과 한국청소년연구원(現 한국청소년정책연구원)이 개원됨
- ◆ 문민자치 시대(1990년대 이후)
 - 문민정부 출범(1990)으로 크고 작은 변화를 가져옴
 - 1990. 2
 - ▶ 체육부 → 체육청소년부

- 1991. 12

- ▶ 기존의 「청소년육성법」의 한계점(1989년 11월 청소년육성법이 제정되었으나 실질적인 사업은 없었음)을 보완 · 개정한 「청소년기본법」이 제정됨(1991. 12)

⇒ 청소년육성을 위한 기본법제를 갖게 됨

- ① 청소년관련학과가 개설됨
 - 명지대학교 청소년지도학과
 - 중앙대학교 청소년학과
- ② 청소년이 활동주체가 되는 공간확충과 운영이 활성화됨
- ③ 특성화 · 차별화된 수련프로그램을 개발 및 보급함
- ④ 청소년단체가 자율화되고 자기 특성화됨
- ⑤ 전문화된 청소년지도사를 양성하고 배치함

3. 청소년보호정책의 추진경과

1) 법무부 보호국 내부의 변화

- ① 소년감별소가 소년분류심사원으로 변경됨
 - 보다 과학적이고 체계적인 분류심사와 감별을 기함
 - ② 소년원 내의 교육과정을 정규학교화 함
 - 교과과정에 있어서 많은 내실을 이루고자 함
 - ③ 보호관찰 실시에 관한 사항이 변화됨
 - 1990년 보호관찰에 따른 수강명령 및 봉사명령이 실시됨
 - 이전 보호관찰은 경미하고 범죄성이 미약한 소년사범 및 비행청소년에게 실시됨
- ⇒ 1994년부터 청소년보호차원에서 더욱 확대 실시됨

2) 풍속영업의 규제에 관한 법률